

1500845-25.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/10/2022

... perpetração, pelo réu, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado, na ocasião da abordagem, trazia consigo substâncias entorpecentes, para fins de tráfico, conforme: 01) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos Guardas Civis Municipais, os quais esclareceram, verossimilmente e em uníssono, que, ao perceber a presença da guarnição, JOÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tj.sp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500845-25.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2164215/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 25604274 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2164215 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

JOAO VICTOR MANOEL FERREIRA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

30/09/2022

Em 30 de setembro de 2022, às 15:00h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu JOAO VICTOR MANOEL FERREIRA, bem como sua Defensora Técnica, DRA. Claudete de Campos Guimarães OAB 147780/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas Sergio Henrique Carriel (GM) e Renata Rosa Rodrigues (GCM). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com a sua Defensora. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquiries fossem por elas iniciadas. Nada obstante o encerramento do Sistema Remoto de Trabalho e do Sistema Escalonado de Retorno ao Trabalho Presencial, a presente audiência foi realizada por meio de videoconferência, através da plataforma Microsoft Teams, conforme disciplina já

estabelecida pela Corregedoria Geral da Justiça no Comunicado CG nº 284/2020 (cf. artigo 8º do Provimento CSM nº 2651/2022). Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu JOÃO VICTOR MANOEL FERREIRA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - "Lei de Drogas", eis que, no dia 16 de junho de 2022, por volta das 16h57, na Rua Dirce Luciano Campos de Bastos, nº 29, Jardins de Tatuí, nesta cidade e Comarca de Tatuí/SP, supostamente trazia consigo, para a entrega a qualquer título ao consumo de terceiros, 13(treze) porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 13,1 gramas, e 01(uma) porção de Cannabis sativa L, entorpecente vulgarmente conhecida como maconha, com peso bruto aproximado de 2,4 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta da Denúncia, na data dos fatos, Guardas Cíveis Municipais estavam em serviço quando, ao ingressarem na Rua Dirce Luciano Campos de Bastos, avistaram JOÃO VICTOR na via pública com porções de droga nas mãos, momento que, ao perceber a aproximação da guarnição, o acusado empreendeu fuga, sendo acompanhado pelos Agentes Públicos. Ato contínuo, JOÃO VICTOR adentrou em um terreno onde escondeu os entorpecentes que trazia consigo e, em seguida, novamente tentou empreender fuga, sendo, no entanto, abordado pelos Guardas Cíveis, após breve perseguição. Em revista pessoal, os guardas encontraram em poder do réu 01(uma) porção de maconha, no bolso de sua bermuda, e, ao ser indagado pela guarnição, o acusado teria admitido a prática delitiva, dizendo que empreendeu fuga quando percebeu a presença dos Agentes porque trazia consigo 13(treze) porções de cocaína, esclarecendo, ainda, que o dinheiro angariado com a venda de entorpecentes estava em sua residência. Assim é que os Guardas Cíveis se deslocaram até o terreno onde JOÃO VICTOR adentrou enquanto fugia, onde encontraram as 13(treze) porções de cocaína acima mencionadas, individualmente embaladas. Na residência de JOÃO VICTOR, os Agentes Públicos apreenderam R\$ 70,00 (Setenta Reais), em espécie, quantia entregue aos Guardas Cíveis pelo próprio acusado, dinheiro proveniente da venda de entorpecentes. O réu foi notificado (fl. 68) e apresentou Defesa Prévia (fl. 74/78) e, por Decisão prolatada no dia 21 de setembro de 2022, a Denúncia foi recebida (fls. 85/87). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela Acusação, ultimando-se com o interrogatório do réu, tudo gravado em audiovisual, em arquivos de mídia importados ao sistema SAJ do Tribunal de Justiça, conforme Comunicado Conjunto 1350/2020. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da Denúncia, enquanto a Defesa Técnica, de outro lado, pugnou pela desclassificação da conduta para o tipo penal do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 - "Lei de Drogas" e, finalmente, em caso de condenação, pelo reconhecimento da figura do tráfico privilegiado. Folha de Antecedentes às fls. 101/102, bem como Certidão de Distribuição Criminal às fls. 22/23. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido acusatório merece ser julgado PROCEDENTE, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico de drogas, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada à tipicidade da conduta. Com efeito, a materialidade delitiva está evidenciada no auto prisão em flagrante (fl. 01), no Boletim de Ocorrência (fls. 17/18), no auto de exibição e apreensão (fl. 14), no auto de constatação preliminar (fls. 15/16), no laudo pericial de exame em substâncias entorpecentes (fls. 59/61) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente evidente e clara. Vejamos: O réu JOÃO VICTOR MANOEL FERREIRA, em solo policial (Termo de Interrogatório à fl. 07), manteve-se silente, declarando que somente se manifestaria em Juízo. Nesta oportunidade (interrogatório gravado em audiovisual, em arquivo de mídia importado ao sistema SAJ), disse que estava descendo a rua, que tinha acabado de pegar a droga no ponto de venda, trombou a viatura e começou a

andar mais rápido. Pegou a droga para seu uso. Ficou nervoso ao ver a viatura e escondeu a droga. O dinheiro que estava na sua casa era oriundo do seu trabalho. Em momento algum confessou o tráfico. Disse apenas que era usuário. Tem 20 anos. Trabalha na cerâmica. Tem duas filhas e é solteiro. Perguntas da defesa - tinha dois tipos de droga porque depois que usa cocaína é normal fumar o baseado para ficar mais tranquilo. Usa droga desde os 12 anos. Nunca vendeu drogas. Paga pensão para suas filhas. Nenhum familiar seu tem processos. Seu salário é de R\$1500,00. Quando notou a presença dos GCMS estava a 100 metros. A droga estava em seu bolso. O dinheiro da sua casa era do seu trabalho. Analisando a autodefesa do acusado - colhida com total observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa -, nota-se que o réu, com nítida intenção de se ver livre de sua responsabilidade criminal, admitiu tão somente a propriedade da porção de entorpecente que, efetivamente, fora encontrada em seu poder, sustentando, contudo, que a substância era destinada ao seu próprio consumo, versão que, no entanto, restou isolada das demais provas amealhadas aos autos, senão vejamos. Com efeito, a testemunha Sergio Henrique Carriel, Guarda Civil Municipal, ao ser ouvida em solo policial (Termo de Depoimento às fls. 03/04), disse que estavam em patrulhamento pelo local dos acontecimentos quando avistaram um indivíduo caminhando rapidamente na via pública, aparentando estar com entorpecentes em uma das mãos, sendo que, ao notar a aproximação da viatura, referida pessoa empreendeu fuga do local. Contou que o comportamento do indivíduo gerou fundada suspeita na guarnição que passou a acompanhá-lo, até que, em certo momento, ele adentrou em um terreno, onde visualizaram o indivíduo escondendo entorpecentes no local, novamente empreendendo fuga, sendo, contudo, abordado. Relatou que, em revista pessoal, encontraram em seu poder uma pequena porção de maconha, no bolso de sua bermuda, e, ao ser questionado acerca das razões que o levaram a empreender fuga ao avistar a guarnição, o acusado teria esclarecido que havia escondido no mato porções de entorpecentes. Disse que tal indivíduo fora identificado como JOÃO VICTOR MANOEL FERREIRA que, na ocasião, confessou que estava promovendo o tráfico de drogas, bem como admitiu que estava com 13(treze) porções de cocaína em suas mãos, quando fugiu da guarnição, entorpecentes que escondeu em um terreno. Por fim, contou que o próprio acusado os levou até referido terreno e mostrou a equipe onde estavam as 13(treze) porções de cocaína, bem como informou que o dinheiro angariado com a venda de drogas estaria em sua residência, onde, com a autorização do genitor do réu, apreenderam, em um guarda-roupas, a quantia de R\$ 70,00 (Setenta Reais), em espécie, quantia que lhes teria sido entregue pelo próprio indivíduo. Em Juízo (depoimento gravado em audiovisual, em arquivo de mídia importado ao sistema SAJ), disse que estavam em patrulhamento pelo bairro vila Angelica, quando avistaram João Vitor caminhando e ele segurava algo que parecia ser entorpecente, ao avistar a viatura, saiu correndo e entrou num terreno, abaixando-se no local que havia uma bananeira. Em abordagem pessoal com o réu havia uma porção de maconha e acabou por confessar que havia escondido próximo a bananeira 13 porções de cocaína. Disse ainda que em sua residência havia um valor em dinheiro oriundo do tráfico de entorpecentes. Não aparentava estar sob efeito de substância entorpecente. Convergindo em mesmo sentido, tem-se o depoimento da Guarda Civil Municipal Renata Rosa Rodrigues que, sem sede policial, corroborou a versão apresentada pelo colega

de guarnição (cf. Termo de Depoimento de fl. 05). Nesta data, em Juízo (depoimento gravado em audiovisual, em arquivo de mídia importado ao sistema SAJ), acrescentou que na data dos fatos estavam em patrulhamento pelo bairro e a avistaram João Vitor que tinha a mão fechada e mudou o comportamento quando viu a viatura. O réu ingressou num lote e depois saiu e foi abordado. Com ele foi encontrada uma porção de maconha e ele acabou por confessar que havia escondido entorpecentes perto de uma bananeira no lote. Disse ainda que em sua casa havia certa quantia oriunda do tráfico. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos Agentes Públicos, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos Guardas Civis Municipais, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendem incriminar injustamente

o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP – APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Assim sendo, examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração, pelo réu, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado, na ocasião da abordagem, trazia consigo substâncias entorpecentes, para fins de tráfico, conforme: 01) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos Guardas Civis Municipais, os quais esclareceram, verossimilmente e em uníssono, que, ao perceber a presença da guarnição, JOÃO VICTOR adotou comportamento deveras suspeito, empreendo fuga do local, sendo, no entanto, abordado pelos Guardas que, com ele, encontraram 01(uma) porção de maconha em seu bolso, além de terem visualizado o momento em que o réu escondera em um terreno outras 13(treze) porções de cocaína que, igualmente, trazia consigo quando percebeu a chegada da Guarda Civil; 02) o laudo pericial de fls. 59/61, o qual concluiu que as substâncias apreendidas nos autos tratam-se, efetivamente, de entorpecentes listados na Portaria SVS/MS 344/98 como drogas ilícitas; e finalmente, 03) a apreensão de certa quantia em dinheiro, montante que o próprio acusado admitiu aos Guardas Civis ser proveniente do tráfico de drogas. Assim, indisfarçável é a finalidade mercantil das porções de entorpecentes apreendidas. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – “Lei de Drogas”, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06 – “Lei de Drogas”, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, as circunstâncias fáticas que envolvem o caso concreto, sobretudo a forma de acondicionamento das substâncias, embaladas em porções individualizadas, prontas para serem comercializadas, bem como a quantidade de cocaína encontrada, incompatível com o consumo de uma única pessoa, revelam que a droga era mesmo destina a entrega, a qualquer título, ao consumo de terceiros, não havendo se falar, desta forma, que o entorpecente seria para uso próprio do réu. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: “Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era “ponto de tráfico” e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de “cocaína” em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo “eppendorf” de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da

overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da "cocaína" em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, aprendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de "cocaína" provoca o "enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação" (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, "em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo" (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., *verbi gratia*, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se fazem presentes a elementares do tipo penal infringido pelo acusado e demonstrado que o réu incorreu em verbo nuclear contido no artigo 33, caput, da Lei nº 11343/06 - trazer consigo -, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que o réu perpetrou o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o *jus puniendi*, razão pela qual passo à dosimetria da pena a lhe ser imposta, observando-se o disposto no artigo 68 do Código Penal. Na primeira fase da dosimetria, atenta às diretrizes gerais traçadas no artigo 59 do Código Penal e as específicas dispostas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 - "Lei de Drogas", verifico que as circunstâncias judiciais são integralmente favoráveis ao acusado, razão pela qual deve a pena-base ser fixada no mínimo legal, qual seja, 05(cinco) anos de reclusão e 500(quinhetos) dias-multa. Na segunda fase do sistema trifásico, não vislumbro circunstâncias legais atenuantes e/ou agravantes a serem reconhecidas

nesta etapa. Em terceira e derradeira fase, presentes na integralidade os requisitos legais do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, reconheço a figura do chamado tráfico privilegiado e reduzo a pena na fração máxima de 2/3, haja vista que a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos não extrapolam a reprovabilidade normal contida no tipo penal ao qual o acusado se vê incurso, resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pena que torno definitiva, à míngua de outras causas

modificadoras da pena a incidir. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, porquanto não há nos autos informações quanto à capacidade econômica do réu. Com fundamento nos artigos 33 e ss., c/c o artigo 59, inciso III, todos do Código Penal, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena, notadamente em razão do quantum da pena imposta nesta oportunidade, a primariedade do réu e, por fim, a inexistência de circunstâncias judiciais negativas que o desabonem. Presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em: a) prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas na razão de uma hora por dia de condenação, em instituição a ser indicada pelo Juízo da Execução Criminal e b) prestação pecuniária no valor de um salário mínimo. Nos termos do artigo 44, §4º, do Estatuto Repressor, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade se ocorrer o descumprimento injustificado das penas substitutivas, iniciando-se o cumprimento da reprimenda corporal no regime inicial já fixado, a saber: o aberto. Ad argumentandum tantum, nada obstante a gravidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, delito que causa demasiado desassossego à ordem pública, consigno que a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade em hipóteses como a dos autos seguem o recente entendimento fixado pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos autos de Habeas Corpus nº 596.603, onde se estabeleceu diretrizes que devem ser observadas durante a aplicação da pena em casos de tráfico privilegiado. Finalmente, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, resta, pois, prejudicada a concessão do sursis penal, do artigo 77 do Estatuto Repressor. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o réu JOÃO VICTOR MANOEL FERREIRA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - "Lei de Drogas", à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal; substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em a) prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e b) prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo. DEFIRO o apelo em liberdade, na medida em que o réu permaneceu solto durante toda a ação penal, não sobrevivendo razões que possam reclamar a imposição da medida extrema, destacando-se, ainda, que, nesta oportunidade, o acusado foi condenado a penas restritivas de direitos, espécie de sanção penal incompatível com o cárcere provisório. Sem prejuízo, se ainda não incinerados, destruam-se os entorpecentes apreendidos, pois já periciados, não havendo interesse na manutenção de sua constrição. Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c/c o artigo 63, da Lei nº 11.343/06, determino a perda do valor apreendido em favor da União (R\$ 70,00), eis que restou comprovado que a quantia é proveniente do tráfico de drogas. Isento o acusado do pagamento das custas processuais, pois lhe concedi os benefícios da Justiça Gratuita (fls. 85/87). Expeça-se Certidão de Honorários à Patrona Dativa nomeada à fl. 69, observando-se a tabela vigente do Convênio firmado entre a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total da pena de multa e, na sequência, proceda-se conforme determina o artigo 480 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Oportunamente, expeça-se Guia de Recolhimento e arquivem-se os autos". Pela Defensora do acusado foi dito que não tinha interesse em recorrer, notadamente porque o próprio réu manifestou desinteresse no recurso. A seguir pela MMª Juíza foi dito: "Homologo a desistência do prazo recursal em relação ao réu e determino a certificação do trânsito em julgado, tão logo decorrido o prazo para recurso do Ministério Público, então expedindo-se o necessário, inclusive certidão de honorários em favor do patrono nomeado (fls. 69), os quais arbitro em 100% do previsto sob o respectivo código, a ser pago integralmente pela Defensoria, uma vez que a não interposição de recurso decorreu de interesse do próprio réu. Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do(a) réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se". ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo

digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA